



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/193/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני

בת חן בושרי ואח'

תובעים

באמצעות ב"כ: עו"ד שריה שרעבי
אופנהיימר 7, רחובות

נגד

1 כהן חנניה, ת.ז. 63670343

נתבעים

2 כהן הניה, ת.ז. 51384865

3 כהן אורן, ת.ז. 52691862

באמצעות ב"כ: עו"ד מיכה אהרונים ואח'
הרצל 163, רחובות

פסק-דין

כללי

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב חנה אברך 8 ברחובות הידוע כגוש 3656 חלקה 424 (להלן – **הבית המשותף** או **הבית**). הבית נרשם כבית משותף וזאת בניגוד לטענת הנתבעים בכתב הגנתם.

2. הבית כולל שמונה דירות. התובעים הם בעלי זכויות ב-6 דירות בבית המשותף. הנתבע 1 הוא הבעלים הרשום של דירה הידועה כתת חלקה 5 הממוקמת בסמוך לגבולו המזרחי של הבית המשותף. הנתבע 3 הוא בנם של הנתבעים 1 ו-2 והמחזיק בפועל בדירתם (להלן ביחד – **הנתבעים**). התביעה היא למתן צו עשה שיורה לנתבעים לסלק את ידם מן הרכוש המשותף.

3. למען שלמות התמונה יצוין, כי לתביעה זו קדמה תביעה שהגישו בעלי דירות בבית המשותף (חלקם זהים לתובעים כאן) בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין, הגב' תמר פריאנטה, במסגרתה עתרו למתן צו עשה שיורה לנתבעים לסלק ידם מן הרכוש המשותף, ובכלל זה להסיר גדר עץ שהתקינו בחצר המשותפת ושתחמה שטח ששימש אותם לחניה, וכן לסלק את כל המיטלטלין שהניחו ברכוש המשותף. בפסק דינה של כב' המפקחת פריאנטה התקבלה התביעה ונקבע, כי פעולות הנתבעים ברכוש המשותף חורגות מגדר שימוש סביר, וזאת בלא שנתקבלה לכך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/193/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הסכמת יתר בעלי הדירות בבית. בתוך כך נקבע, כי הצבת גדר עץ אשר מונעת משאר בעלי הדירות מעבר ברכוש המשותף מהווה, דה-פקטו, תפיסת חזקה קבועה ברכוש המשותף הדורשת הסכמה של כל בעלי הדירות. לסיום נקבע, כי הנתבעים אינם רשאים לעשות שימוש ייחודי בחצר המשותפת וכי עליהם לסלק את הגדר החוסמת וכן לפנות את כל המיטלטלין השייכים להם משטח הרכוש המשותף ((מפקחת על המקרקעין) 229/16 עמי לוי ואח' נ' חנניה כהן ואח' (09.01.17)) (להלן – **פסק דינה של המפקחת פריאנטה**).

4. בתביעה דנן טוענים התובעים, כי הנתבעים טרם השלימו את כל הפעולות המנויות בפסק דינה של המפקחת פריאנטה, וכי הם (באמצעות הנתבע 3) מוסיפים לעשות שימוש ייחודי בחצר המשותפת לצרכים פרטיים. לעניין זה טענו התובעים כי הנתבע 3 הותיר בשטח החצר עמוד השייך לגדר העץ שפורקה, וכן הוא פועל בניגוד להחלטת האסיפה הכללית בדבר אופן השימוש שיעשה בחצר המשותפת לצרכי חניה ומחנה יותר מרכב אחד בשטח המשותף. כן טענו כי הוא מניח ציוד מכני פרטי בשטח הרכוש המשותף.

5. מנגד טענו הנתבעים בכתב הגנתם, כי הנתבע 3 מחנה את כלי הרכב שברשותו בסמוך לדירתו בלא שהדבר מפריע. בהקשר זה נטען, כי קיים שטח משותף נוסף המתאים לשמש כחניה והוא אינו מנוצל. כן נטען, כי פסק דינה של המפקחת פריאנטה קוים במלואו וכי העמוד שנותר מגדר העץ שפורקה משמש אך כנקודת עגינה לאחד מכלי הרכב שברשות הנתבע 3. על כך הוסיף הנתבע 3, כי דווקא התובעים הם אלה שפוגעים ברכוש המשותף וזאת בדרך של בנייה ללא היתר וגריעת שטחים משטח החצר המשותפת, כך למשל נטען כי התובע 3 בנה מחסן ללא היתר בשטח החצר האחורית. עוד נטען, כי מי מהתובעים הציב קונסטרוקציית סוכה במרכז החצר אשר מונעת משאר בעלי הדירות מעבר חופשי בשטח זה. לסיום נטען כי השימוש בחצר המשותפת לצורכי חניה היה מאז ומתמיד, ונעשה על בסיס מקום פנוי בלבד.

6. בדיון שהתקיים בפניי ביום 11.07.18, הגיעו הצדדים להסכמות לפיהן הנתבע 3 יסיר את העמוד שנותר מגדר העץ שבנה והתובעים יסירו את קונסטרוקציית הסוכה ממרכז החצר המשותפת. כן הוסכם כי עד אשר תוכרע התביעה, יסלק הנתבע 3 את כל המיטלטלין שהוא מאחסן בשטח הרכוש המשותף, למעט שלושה כלי רכב וקומפרסור.

7. ביום 4.9.18, ביקרתי בבית המשותף. מהחלטתי מיום זה, שניתנה לאחר הביקור, עולה כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/193/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"הצדדים הראו לי השטחים המשותפים. בשטח שרוצף על ידי בעלי דירות בבית המשותף חונים רכבים של בעלי הדירות (כשכל בעל דירה מקפיד שלא להחנות יותר מרכב אחד), למעט הנתבע שמחנה גם רכב וגם טרקטורון ורכב מסוג מיול. בנוסף, מצויים מטלטלין לא רבים של הנתבע, אך גם מטלטלין של בעלי דירות נוספים. עוד הראו לי הצדדים את השטח המשותף האחורי בו יצקו חלק מבעלי הדירות יציקת בטון – לשם בניית מחסן ואף בנוי בו מחסן אחד".

תמצית טענות הצדדים כפי שהועלו במסגרת הסיכומים

8. התובעים בסיכומיהם טוענים כי ביום 4.4.16 התקבלה החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף במסגרתה נקבע ברוב קולות, בין היתר, כי כל בעלי דירה רשאים להחנות רכב אחד בשטח החצר המשותפת שיועד לשמש כחניה ורוצף באספלט, וכן כי כל בעל דירה רשאי לבנות מחסן בשטח של 3.5*2.5 מ"ר בחלקו האחורי של הבית המשותף (נספח ב' לסיכומי התובעת) (להלן – **החלטת האסיפה**). לטענת התובעים הנתבעים לא פעלו בהתאם להחלטה זו והחנו 6 כלי רכב בשטח המשותף (רכב 4X4, מיול, טרקטורון, קטנוע, סירת מנוע, רכב מסוג פיגיו 504). בנוסף נטען, כי הנתבע יצק על דעת עצמו משטח בטון בגודל 6.5X 2.5 מ"ר וזאת בניגוד להחלטת האסיפה הכללית. עוד נטען, כי הנתבעים לא ממלאים אחר פסק דינה של המפקחת פריאנטה, זאת כיון שלא פורקה כל הגדר שהיתה מוצבת בשטח המשותף. לסיום נטען, כי השימוש שנעשה על ידי הנתבעים (באמצעות הנתבע 3) ברכוש המשותף איננו מהווה שימוש סביר.

9. הנתבעים בסיכומיהם טענו, כי בשונה משאר בעלי הדירות לגביהם נקבע בהחלטת האסיפה כי הם רשאים להחנות רכב אחד בלבד בשטח החצר המשותפת, הנתבע 3 רשאי להחנות שני רכבים. בתמיכה לכך צירף בא כוח הנתבע 3 לסיכומיו את פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 4.4.16 בו צוין כדלקמן: "**אורן – באזור שלו יחנו רק שני רכבים במקום 3 רכבים**" (נספח ב' לסיכומי הנתבע 3). לשיטתם, התובעים הסתירו עובדה זו מן המפקחת ומטעם זה בלבד דין תביעתם להידחות. הנתבעים הוסיפו לטעון כי השימוש אותו עושים ברכוש המשותף לטובת חניית רכביהם מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף.

10. בסיכומי תשובה שהגישו התובעים טענו כי במעמד האסיפה הכללית ביקש הנתבע 3, כי במסגרת הקצאת מקומות החניה לא תותר חניה של יותר משני רכבים סמוך לדירתו, בקשתו נתקבלה ותועדה בפרוטוקול וזו משמעות הציטוט מן הפרוטוקול "**אורן – באזור שלו יחנו רק שני רכבים במקום 3 רכבים**".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/193/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

11. נקודת המוצא לדיון בשאלת השימוש שעושה הנתבע 3 בחצר המשותפת נעוצה בהחלטת האסיפה הכללית דלעיל במסגרתה נקבע, בין היתר, כי כל בעלי דירה רשאים להחנות רכב אחד בשטח החצר המשותפת שיועדה לשמש חניה (ר' נספח ב' לסיכומי התובעת) (להלן – **החלטת האסיפה**). לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי החלטה זו היא סבירה לחלוטין בנסיבות העניין. מדובר בהחלטה שוויונית ואחידה המקצה מקום חניה לכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף.

12. בנוסף לאחר שעיינתי בפרוטוקול וביתר החומרים המונחים לפניי, מצאתי לקבל את גרסת התובעים לפיה הדיבר אליו מכוון הנתבע מתוך הפרוטוקול אכן נוגע למיקומן של החניות כטענת התובעים, ולא דווקא למספר החניות שיוקצו לנתבע 3. כאמור לעיל, בהחלטת האסיפה נקבע באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי **"כל משפחה תחנה רק רכב אחד"** והפרשנות שניתנה על ידי התובעים לציטוט מן הפרוטוקול מתיישב עם הקו אותו מובילים התובעים ואין כל הגיון בכך שבעלי הדירות בבית המשותף יתנו הסכמתם כי דווקא לנתבע יינתנו מקומות חניה רבים יותר מלשאר בעלי הדירות בבית המשותף.

13. על כך אוסיף כי אף מפרספקטיבה של "שימוש סביר" איני מוצאת טעם להכשיר את פעולות הנתבע בשטח הרכוש המשותף. בהקשר זה טען הנתבע 3 כי לבד מחצר הבית שיועדה לשמש חניה, ישנם מקומות חניה נוספים בשטח הרכוש המשותף שאינם מנוצלים. מכאן, כך על-פניו, סבור הנתבע 3 כי נכון לראות בשימוש שנעשה על ידו בשטח החצר המשותפת כשימוש סביר שאינו טעון הסכמה של יתר בעלי הדירות.

14. ההלכה בהקשר זה קובעת כי **"כל שימוש מותר, גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום וזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים"** (ע"א 549/73 אנטוני ו-הלן וינטרס, ואח' נ' אלוני זמורה (פורסם בנבו, 19.02.74) (להלן – **עניין וינטרס**); ע"א 708/72 פולה ו-משה פרשקר נ' הלן רוזנברג (פורסם בנבו, 13.08.74)).

15. ודוק. עיון בפסיקת בתי המשפט והמפקחים שעסקו בסוגית סבירות השימוש ברכוש המשותף מעלה, כי דוקטרינת ה"שימוש הסביר" עשויה להיות רלוונטית כל אימת שלא התקבלה החלטה בדבר מושא השימוש על ידי האסיפה הכללית. בנסיבות אלה, כך נקבע, אי הסכמה לגבי שימוש מסוים בשטח הרכוש המשותף תידחה מפני כך שאותו שימוש נמצא סביר ורגיל לפי תנאי הזמן והמקום או על-פי כוונת בעלי הדירות. ואולם, בנסיבות בהן התקבלה החלטה כאמור בידי האסיפה הכללית, הרי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/193/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שאין עוד מקום לבחון את סבירות השימוש בשטח הרכוש המשותף לגביו נתקבלה ההחלטה.

16. יפים בהקשר זה דבריו של כבוד המפקח (כתוארו דאז) סילברמן בתיק 225/14 נציגות הבית המשותף רחוב פרוג 1 תל אביב נ' דוד דותן (פורסם בנבו, 29.09.14), עת דן בטענה לשימוש סביר בשטח מסוים מן הרכוש המשותף לגביו נתקבלה החלטה בידי האסיפה הכללית:

"לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף בבית (ר"ע"א 84/93 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים: התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתובה. התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר"ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277)". (ההדגשות אינן במקור)

17. על אבחנה זו עמד גם המלומד א. אייזנשטיין בספרו 'יסודות והלכות בדיני מקרקעין' חלק שלישי: בתים משותפים (100-101) כדלקמן:

"מכאן שכאשר לא נתקבלה של האסיפה הכללית בדבר השימוש שיעשה בחצר, לא תהא מניעה מצד בעל דירה להחנות את רכבו בחצר, מכיוון שלא כל שימוש ברכוש המשותף מותנה בהחלטת האסיפה הכללית המתירה אותו. המבחן לשימוש ברכוש המשותף, כאשר לא קיימת החלטה של האסיפה הכללית בדבר השימוש שיעשה בו, הוא השימוש הרגיל והסביר לפי תנאי המקום והזמן שאינו מונע שימוש דומה מאחרים." (ההדגשות אינן במקור)

18. הנה כי כן, אלמלא החלטת האסיפה הכללית בדבר יעוד החצר המשותפת לצרכי חניה ואופן השימוש בה, אפשר שהשימוש שעושה הנתבע בשטח זה היה נבחן באספקלריה של שימוש סביר. אלא שבהינתן החלטת האסיפה הכללית כאמור, אין מקום עוד למבחן זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/193/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. אשר על כן, אני מורה כי הנתבע יחנה רכב אחד בלבד בשטח המשותף בדיוק כפי שעושים יתר בעלי הדירות בבית המשותף. באשר למטלטלין הרי שכבר נקבע בפסק דינה של כבוד המפקחת פריאנטה כי על הנתבעים לפנות את כל המיטלטלין השייכים להם מתחום החצר המשותפת ואין לי אלא לשוב על קביעה זו גם בפסק דיני זה. קביעה זו כוחה יפה לא רק לגבי המיטלטלין השייכים לנתבעים כי אם לכל בעלי הדירות בבית המשותף.

20. באשר לטענת הנתבע לפיה בעלי דירות רבים בבית המשותף הרחיבו דירותיהם הרי שלא מצאתי להידרש לטענה זו שכן מן הביקור שערכתי עלה כי גם הנתבעים עצמם הרחיבו דירתם על חשבון השטח המשותף. גם לטענה בעניין המחסנים שעלתה בכתבי הטענות מטעם הצדדים לא מצאתי להידרש שכן מדובר בהרחבת חזית אסורה מטעם התובעים כיון שטענה זו לא עלתה בכתב התביעה כלל.

21. התוצאה אם כן היא שהנתבע, ככל בעל דירה אחר בבית, מורשה להחנות רכב אחד בלבד בשטח החניה. כל המיטלטלין (של כל אחד מהצדדים) המונחים בשטח הרכוש המשותף יפוננו בתוך 30 ימים ממועד פסק דין זה.

22. הנתבע יישא בהוצאות התובעים בסכום של 1,800 ש"ח. סכום זה ישולם לתובעים בתוך 30 ימים שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

23. אני דוחה דרישת התובעים כפי שבאה לידי ביטוי בסיכומיהם כי תירשם הערה על פסק הדין במסמכי רישום המקרקעין. דרישה זו לא הופיעה בכתב התביעה ולפיכך אינה באה בגדרי הליך זה.

ניתן היום, ד' אדר ב תשע"ט, 11 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין